

[예상][02.01-2]권고조치를 대상으로 한 취소소송에서 대상적격의 의미 및 소송요건 결여 시 판결의 종류와 사유

【문제 2.1】

<사례>

A 시장은 인근 주민들의 민원을 이유로 관내에서 폐기물 처리업을 운영하는 甲에게 "폐기물 관리법" 위반을 사유로 사업장 폐쇄 명령을 내렸다. 甲은 이 처분이 재량권의 범위를 일탈·남용하여 위법하다고 주장하며 A 시장을 상대로 취소소송을 제기하고자 한다. 한편, A 시 관내 다른 구역에서 영업하는 乙은 행정청의 처분은 아니나 사실상의 행정지도에 불과한 권고 조치로 인해 영업상 손실이 발생하였다고 주장하며 이에 대한 취소를 구하는 소송을 제기하려 한다. 또한 법원은 甲이 제기한 소송을 심리하던 중 해당 사건이 행정소송의 대상이 되는지에 대한 의문을 갖게 되었다.

(물음 2) 乙이 제기하려는 소송에서 대상적격의 존부가 소송요건으로서 어떠한 의미를 갖는지 기술하고, 만약 소송요건 중 어느 하나라도 결여된 경우 법원이 내려야 하는 판결의 종류와 그 사유를 설명하라.